

1509496-78.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... acusado dedicava-se à atividade criminosa do tráfico de drogas, uma vez que era visto, costumeiramente, no mesmo lugar, na movimentação da traficância, como consignado pela prova testemunhal. Logo, não se há falar em tráfico privilegiado.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509496-78.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509496-78.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033623/2021 - 02º D.P. SUMARE, 16059388 - 02º D.P. SUMARE, 88/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2033623 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO HENRIQUE JARDIM RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DIOGO HENRIQUE JARDIM RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 87/88).

Defesa preliminar (páginas 127/138). Notificação (página 140). Recebimento da denúncia (página 142). Citação pessoal (página 156). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 174 e 197/198). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação (páginas 197/198), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a fragilidade probatória e a aplicação benéfica da pena (páginas 201/207).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O fato material ilícito foi comprovado pela prova pericial (páginas 124/126).

Indisfarçável a autoria delitiva.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar João Vitor Peres dos Santos narrou que, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, o réu foi surpreendido com algumas porções de drogas e confirmou, ali no calor dos acontecimentos, que, realmente, estava traficando, tendo apontado uma área de mata, do outro lado da rua, onde havia mais maconha, apreendida em porções iguais aquelas que se encontravam com o acusado, que, costumeiramente, era visto no mesmo lugar, na movimentação do tráfico de drogas (páginas 197/198).

Temos, então, a comprometedora apreensão dos estupefacientes e a pronta admissão pelo réu, que os trazia consigo e os guardava.

A negativa articulada pelo denunciado, em seu interrogatório judicial, resultou insulada.

Não nos parece possível intuir que o simples fato de o acusado ter anteriormente desacatado os policiais os fizesse depois incriminá-lo, falsamente, por tráfico de drogas, tanto que um dos policiais, José Basílio Borges dos Santos, sequer se recordou do fato aqui tratado e nem do anterior desacato (página 174).

Ademais, o próprio denunciado, apesar da insistência da sua defensora em audiência, não se interessou em insistir na oitiva daquele que, supostamente, comprovaria o propósito soez dos agentes públicos.

Tudo isso considerado, veio à baila a certeza possível segundo a qual o réu deve ser condenado, conforme a imputação lançada na denúncia.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, ante a maior reprovabilidade da conduta, seja em razão da prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, seja por força da quantidade de droga ilícita (88 porções), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela maioria relativa, diminuo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. A nosso sentir, o acusado dedicava-se à atividade criminosa do tráfico de drogas, uma vez que era visto, costumeiramente, no mesmo lugar, na movimentação da traficância, como consignado pela prova testemunhal. Logo, não se há falar em tráfico privilegiado.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Vale destacar que o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra DIOGO HENRIQUE JARDIM RIBEIRO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n° 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade, como destacado anteriormente (páginas 65/66). Mantenho, pois, a prisão preventiva, que a superior instância não vislumbrou ilegalidade. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

Ante a existência de habeas corpus pendente, comunique-se a prolação da presente sentença ao egrégio Tribunal de Justiça (páginas 117/120).

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA